

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5321/2539

นางสาว ศรียา มโนธรรม
นาย เอลดอน เฮกเกอร์

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 14

การดำเนินการอพยพชาวเวียดนามขององค์การไอซีเอ็มซีผู้อพยพจะต้องลงนามในสัญญาใช้เงินว่าจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพถ้าผู้อพยพที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะต้องให้ญาติพี่น้องของผู้อพยพไปจ่ายเงินให้แก่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพเสียก่อนเงินที่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพได้รับจากผู้อพยพนั้นจะนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่ออพยพคนอื่นต่อไปจำเลยรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นองค์การไอซีเอ็มซีจึงมิได้กำไรจากการอพยพชาวเวียดนามเลยการจ้างโจทก์จึงเป็นการจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจได้รับยกเว้นมิต้องอยู่ภายใต้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่16เมษายน2515ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่103ลงวันที่16มีนาคม2515ข้อ14และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดกิจการที่มิให้ใช้บังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่16เมษายน2515

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เก็บและตรวจข้อมูล ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 11,350 บาท จ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างว่าโจทก์เขียนข้อความสาปแช่งจำเลยซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควรและโจทก์มิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า และตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยกำหนดว่า ลูกจ้างซึ่งทำงานต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี เมื่อจำเลยเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบวันของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ก่อนออกจากงาน โจทก์ทำงานมาเกิน 3 ปี จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย และในระหว่างทำงานจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 เป็นเงิน 5,296 บาท ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมและจ่ายค่าจ้างให้โจทก์นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หรือมิเช่นนั้นให้จ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 136,200 บาท จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 20,808 บาท ค่าชดเชยเป็นเงิน 68,100 บาท และค่าจ้าง 5,296 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์เป็นลูกจ้างขององค์การอินเตอร์เนชั่นแนล แคทอลิคมิเกรชั่น คอมมิชชั่น (ไอซีเอ็มซี) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โจทก์เข้าทำงานในองค์การดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2532 โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยและจำเลยไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ เป็นส่วนตัวต่อการที่โจทก์เรียกร้องตามฟ้อง องค์การไอซีเอ็มซีดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนในประเทศไทยโดยสำนักงานสาขากรุงเทพจำเลยเป็นผู้แทนขององค์การไอซีเอ็มซีประจำประเทศไทย องค์การไอซีเอ็มซีจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นการ

จ้างที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน องค์การไอซีเอ็มซีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายตามฟ้องของโจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 19,673 บาท ค่าชดเชย 68,100 บาท และค่าเสียหาย 45,400 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2 ว่า องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล แคทอลิก มิเกรชั่นคอมมิชชั่น หรือไอซีเอ็มซีที่จ้างโจทก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจหรือไม่ในประเด็นข้อนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการอพยพชาวเวียดนามขององค์การไอซีเอ็มซี ผู้อพยพจะต้องลงนามในสัญญาใช้เงินว่าจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพถ้าผู้อพยพที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะต้องให้ญาติพี่น้องของผู้อพยพไปจ่ายเงินให้แก่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพเสียก่อนเงินที่องค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้อพยพได้รับจากผู้อพยพนั้นจะนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่ออพยพคนอื่นต่อไป จำเลยรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นองค์การไอซีเอ็มซีจึงมิได้กำไรจากการอพยพชาวเวียดนามเลย การจ้างโจทก์จึงเป็นการจ้างที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 14 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดกิจการที่มีให้ใช้บังคับตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่16 เมษายน 2515 โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากจำเลย

พิพากษาแก้เห็นว่า ให้ยกคำขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 68,100 บาทของโจทก์
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ